

1504084-53.2020.8.26.0362
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI
Comarca: Mogi-Guaçu
Foro: Foro de Mogi Guaçu
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/05/2022
... - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
RAFAEL TOFFOLI DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Rafael Toffoli de Azevedo foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 18h00min, na Avenida dos Flamboyants, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Guaçu
Foro de Mogi Guaçu
Vara Criminal
Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504084-53.2020.8.26.0362 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504084-53.2020.8.26.0362
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
RAFAEL TOFFOLI DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Rafael Toffoli de Azevedo foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 18h00min, na Avenida dos Flamboyants, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, trazia consigo, para consumo pessoal, 14 (quatorze) embalagens contendo a droga cocaína, substância

entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 10/12) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Daniel Franklin de Alencar disse que estava em patrulhamento quando avistou o acusado em uma bicicleta e percebeu que ele, ao avistar a viatura, soltou objeto no chão. Realizaram a abordagem, e verificaram que ele havia dispensado 14 microtubos de cocaína e R\$ 70,00. O depoente e seu colega realizaram buscas pelo local e encontraram, pelas imediações, mais 16 microtubos de cocaína, sendo que Rafael negou a propriedade destes últimos.

O guarda municipal Henrique da Silva prestou depoimento no mesmo sentido.

O acusado Rafael Toffoli de Azevedo disse que adquiriu a droga para seu consumo pessoal. Não se recorda se trazia consigo dez ou catorze porções de cocaína no momento da abordagem.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191). PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Não há que se invocar o princípio da insignificância ou inexistência de ofensividade, pois, em casos como o presente, é indiferente a quantidade de droga apreendida, bastando à constatação, no respectivo laudo, da presença da substância considerada ilícita, o que ocorreu às fls. 10/12.

A alegação de que a inexistência de previsão legal para imposição de pena privativa de liberdade implica na improcedência da ação penal perde sentido quando se observa que o próprio Supremo Tribunal Federal deixou de reconhecer qualquer vício a inquinar o artigo 28 da Lei n.11.343/06:

Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido

de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). (...). (RE 430.105/RJ, 1ª Turma, Ministro Sepúlveda Pertence, julgado aos 13.2.2007). No que diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 28 da lei n. 11.343/06, anoto que a matéria está em análise perante o Supremo Tribunal Federal e, por ora, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas postas no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação à privacidade. Ressalta-se ainda, que os depoimentos dos guardas civis foram harmônicos e coesos, não restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, inclusive porque o acusado confessou a posse da droga e a destinação ao consumo pessoal. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, imponho ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução. Não cabe cogitar da aplicação da pena de advertência, pois o acusado é reincidente. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno Rafael Toffoli de Azevedo à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, por incurso no artigo 28 da lei n. 11.343/06. Em razão da natureza da pena imposta, descabe cogitar de prisão cautelar, razão pela qual poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados. PRI. Mogi Guacu, 03 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA